

TuClima — Pack legal (borrador)

Documento para revisión del abogado · Cita: 27/08/2026

Este archivo reúne borradores de producto de: (1) Términos de Servicio, (2) Política de Privacidad, (3) Política de Cookies y (4) Política de Reembolsos y Cancelación. No constituye asesoramiento jurídico. Los textos entre [CORCHETES] deben completarse con datos reales antes de publicar.

URLs previstas: /legal/terminos/ · /legal/privacidad/ · /legal/cookies/ · /legal/reembolsos/

Placeholders a completar

- [RAZÓN SOCIAL]
- [CUIT]
- [DOMICILIO FISCAL]
- [CIUDAD / PROVINCIA] (jurisdicción)
- [EMAIL LEGAL]
- [EMAIL PRIVACIDAD]
- [EMAIL SOPORTE / PAGOS]
- Quién factura por canal (TuClima vs Lemon Squeezy MoR / PayPal / Mercado Pago)
- Plazo de arrepentimiento / reembolso
- Inventario real de cookies (nombre, duración, proveedor)

1. Términos de Servicio

Versión borrador · Idioma: español (Argentina)

1. Identificación del prestador

El sitio web y la plataforma TuClima (en adelante, “la Plataforma”) son operados por [RAZÓN SOCIAL], CUIT [CUIT], con domicilio en [DOMICILIO FISCAL], República Argentina (en adelante, “TuClima”, “nosotros” o “el Prestador”).

Contacto legal / soporte: [EMAIL LEGAL] · Sitio: tuclima.com.ar (y dominios asociados).

2. Aceptación

Al acceder, registrarse o utilizar la Plataforma, usted declara haber leído y aceptado estos Términos, la Política de Privacidad, la Política de Cookies y, si corresponde, la Política de Reembolsos. Si no está de acuerdo, no utilice el servicio.

La aceptación puede formalizarse mediante checkbox en registro y/o checkout, y quedará registrada con fecha y versión del documento [MECANISMO A IMPLEMENTAR / CONFIRMAR].

3. Descripción del servicio

TuClima ofrece herramientas de información meteorológica y climática con fines informativos y de apoyo a la decisión, incluyendo (según el plan contratado):

- Consultas de clima, modos sectoriales (agro, aéreo, naval, energía) y visualizaciones.
- Funciones avanzadas, reportes, alertas, API de usuario y asistentes de inteligencia artificial (IA).
- Consumo de “tokens” u otros créditos asociados a planes de suscripción o recargas.

Los datos meteorológicos provienen de terceros (p. ej. Open-Meteo y modelos/fuentes asociados). TuClima no opera como servicio meteorológico oficial ni sustituye avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), NOTAMs, cartas aeronáuticas, ni otros organismos competentes.

4. Elegibilidad y cuenta

- Debe tener al menos 18 años o contar con representación legal suficiente.
- Es responsable de la confidencialidad de su cuenta, contraseña y claves de API.
- Debe proporcionar datos de registro veraces y mantener actualizado su email de contacto.
- Nos reservamos el derecho de suspender cuentas por uso indebido, fraude o incumplimiento.

5. Planes, precios y pagos

Los planes, precios y métodos de pago vigentes se publican en /pricing/. Pueden incluir: Lemon Squeezy, PayPal, Mercado Pago y/o transferencia bancaria (CVU/ARS), según disponibilidad.

- Los precios pueden expresarse en USD y/o ARS. Impuestos aplicables [DEFINIR: IVA / monotributo / factura].
- Según el canal de cobro, el comprobante puede ser emitido por TuClima o por un procesador / Merchant of Record (p. ej. Lemon Squeezy) [CONFIRMAR QUIÉN FACTURA EN CADA CANAL].
- La activación del plan puede demorar hasta la confirmación del pago o del webhook del proveedor.

- Las condiciones de cancelación y reembolso se detallan en la Política de Reembolsos.

6. Tokens, IA y contenidos generados

- Los tokens/créditos se consumen según el uso de funciones (chat IA, reportes, etc.) y no son acumulables más allá de lo indicado en el plan, salvo que se indique lo contrario.
- Los resultados de IA se generan de forma automática y pueden contener errores. No constituyen asesoramiento profesional (agronomo, piloto, náutico, energético, legal o financiero).
- Usted no debe enviar secretos, datos de terceros sin base legal, ni información sensible innecesaria a la IA.
- TuClima no garantiza exactitud, exhaustividad ni idoneidad de outputs de IA para un fin particular.

7. Limitación de responsabilidad meteorológica y sectorial

La Plataforma se ofrece “tal cual” y “según disponibilidad”. En la máxima medida permitida por la ley aplicable:

- TuClima no es responsable por decisiones operativas tomadas únicamente en base a la Plataforma (p. ej. pulverización, riego, despegue/aterrizaje, navegación, despacho energético).
- Debe contrastar con fuentes oficiales y protocolos propios de su actividad.
- No se garantiza continuidad ininterrumpida del servicio ni ausencia de errores en datos de terceros.

[ABOGADO: ajustar techo de responsabilidad / exclusión de daños indirectos conforme derecho del consumidor AR]

8. Uso aceptable y API

Queda prohibido, entre otros:

- Usar la Plataforma de forma ilegal, abusiva o que afecte a terceros.
- Intentar acceder sin autorización a sistemas, cuentas o datos ajenos.
- Revender, redistribuir masivamente o scrapear el servicio sin autorización escrita.
- Exceder límites técnicos o de plan de forma deliberada.

Si dispone de API key personal, su uso está limitado a su cuenta y plan; puede rotarse o revocarse ante abuso.

9. Propiedad intelectual

El software, diseño, marcas y contenidos propios de TuClima son de [RAZÓN SOCIAL] o de sus licenciantes. Los datos meteorológicos pertenecen a sus proveedores respectivos y se usan bajo sus condiciones.

10. Publicidad y terceros

La Plataforma puede mostrar publicidad (p. ej. Google AdSense) y servicios de terceros (pagos, traducción, analítica, IA). El uso de esos servicios se rige también por sus propias políticas.

11. Modificaciones

Podemos actualizar estos Términos. La versión vigente se publicará en su URL con fecha de actualización. Cambios materiales podrán comunicarse por email o aviso en la Plataforma [DEFINIR PLAZO DE AVISO].

12. Legislación y jurisdicción

Estos Términos se interpretan conforme a las leyes de la República Argentina. Para controversias, serán competentes los tribunales ordinarios de [CIUDAD / PROVINCIA], sin perjuicio de derechos irrenunciables del consumidor.

13. Contacto

Consultas sobre estos Términos: [EMAIL LEGAL]

2. Política de Privacidad

Versión borrador · Idioma: español (Argentina)

1. Responsable del tratamiento

Responsable: [RAZÓN SOCIAL], CUIT [CUIT], domicilio [DOMICILIO FISCAL]. Contacto de privacidad: [EMAIL PRIVACIDAD / LEGAL].

Esta política describe el tratamiento de datos personales en la Plataforma TuClima, conforme a la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (Argentina) y normas complementarias [ABOGADO: agregar AAIP / disposiciones aplicables].

2. Datos que tratamos

Según el uso que haga de la Plataforma, podemos tratar:

- Cuenta: nombre de usuario, email, contraseña (hash), preferencias.
- Perfil y uso: plan contratado, historial de tokens/créditos, funciones utilizadas.
- Ubicaciones y alertas: ubicaciones guardadas/favoritas, coordenadas o nombres de lugares, umbrales de alerta, notas asociadas.
- Comunicaciones: emails de reportes, alertas, soporte y mensajes que nos envíe.
- Pagos: confirmaciones de pago, IDs de transacción de procesadores (Lemon Squeezy, PayPal, Mercado Pago). No almacenamos el número completo de tarjeta; eso lo procesan los proveedores de pago.
- API: claves de API de usuario y metadatos de uso.
- Contenido de IA: prompts y respuestas en la medida necesaria para prestar el servicio (pueden procesarse por proveedores de modelos).
- Técnicos: IP, logs de servidor, tipo de dispositivo/navegador, cookies (ver Política de Cookies).
- Publicidad: si AdSense u otros anuncios están activos, esos proveedores pueden tratar identificadores y datos de navegación según su configuración y su consentimiento.

Nota: la geolocalización del navegador puede usarse para mostrar el clima local; además, si usted guarda ubicaciones o configura alertas, sí se almacenan en nuestros sistemas.

3. Finalidades

- Crear y administrar su cuenta y suscripción.
- Prestar funciones meteorológicas, sectoriales, reportes, alertas y API.
- Procesar pagos y prevenir fraude.
- Mejorar el servicio, seguridad y soporte.
- Cumplir obligaciones legales y responder requerimientos de autoridad competente.
- Mostrar publicidad personalizada o no personalizada, cuando corresponda y con la base legal aplicable.

4. Base legal

Tratamos datos sobre la base de: ejecución del contrato de servicio; consentimiento (cuando se solicite, p. ej. cookies no esenciales / comunicaciones opcionales); interés legítimo en seguridad y mejora del servicio; y obligaciones legales [ABOGADO: precisar bases por categoría].

5. Encargados y destinatarios

Podemos compartir datos con proveedores que nos ayudan a operar, por ejemplo:

- Hosting / infraestructura (p. ej. Render u otros).
- Datos meteorológicos (p. ej. Open-Meteo y fuentes asociadas).
- Pagos: Lemon Squeezy, PayPal, Mercado Pago.
- IA: proveedores de modelos (p. ej. OpenAI, Google Gemini u otros configurados).
- Automatizaciones / email (p. ej. n8n u operadores de correo).
- Publicidad y medición: Google AdSense / Google (si está habilitado).
- Traducción: Weglot (si está habilitado).

Algunos proveedores pueden estar fuera de Argentina. En ese caso se aplican transferencias internacionales con las salvaguardas que correspondan [ABOGADO: cláusulas / países].

6. Conservación

Conservamos los datos mientras la cuenta esté activa y el tiempo adicional necesario para obligaciones legales, disputas o seguridad. [DEFINIR PLAZOS: p. ej. logs 12 meses; facturación 5–10 años].

7. Derechos del titular (AR)

Puede solicitar acceso, rectificación, actualización o supresión de sus datos personales, y demás derechos que reconoce la normativa aplicable, escribiendo a [EMAIL PRIVACIDAD].

También puede solicitar la baja o eliminación de cuenta [VÍA: email / formulario en Mi cuenta — A IMPLEMENTAR SI FALTA]. Responderemos en los plazos legales aplicables [ABOGADO: plazo AAIP].

8. Seguridad

Aplicamos medidas técnicas y organizativas razonables (control de acceso, HTTPS, hashing de contraseñas, etc.). Ningún sistema es 100% seguro; le pedimos proteger sus credenciales.

9. Menores

El servicio no está dirigido a menores de 18 años. Si detectamos una cuenta de un menor sin legitimación, podremos eliminarla.

10. Cambios

Podemos actualizar esta política. La versión vigente se publica en su URL con su fecha.

11. Contacto

Privacidad: [EMAIL PRIVACIDAD]

Titular responsable: [RAZÓN SOCIAL]

3. Política de Cookies

Versión borrador · Idioma: español (Argentina)

1. Qué son las cookies

Las cookies y tecnologías similares (local storage, píxeles, identificadores) son archivos o datos que el sitio o terceros guardan en su dispositivo para hacer funcionar el servicio, recordar preferencias o, cuando corresponda, mostrar publicidad y medir audiencia.

2. Quién las utiliza

En TuClima pueden utilizarse cookies:

- Propias (first-party): necesarias para sesión, seguridad y preferencias del sitio.
- De terceros: proveedores como Google (AdSense / CMP), procesadores de pago en sus flujos, y Weglot u otros si están habilitados.

3. Tipos que podemos usar

- Esenciales — autenticación, CSRF, sesión, seguridad (cookie de sesión Django, tokens de formularios).
- Preferencias — idioma, última ubicación consultada u opciones de UI (localStorage / cookies propias).
- Publicidad — anuncios y, según consentimiento, personalización (Google AdSense si está habilitado).
- Funcionales de terceros — traducción u otros widgets opcionales (Weglot si está habilitado).

[COMPLETAR inventario real de cookies con nombres, duración y proveedor antes de publicar definitivo]

4. Consentimiento

- Las cookies esenciales son necesarias para el servicio [ABOGADO: matizar consentimiento para AR / EEA].
- Para publicidad (AdSense), en el Espacio Económico Europeo Google puede mostrar su CMP (Consentimiento / No consentir / Administrar).
- [PENDIENTE PRODUCTO] Banner propio de cookies para usuarios en Argentina / resto del mundo, con opción de rechazar no esenciales.

5. Cómo gestionarlas

Puede:

- Usar la configuración de su navegador para bloquear o borrar cookies.
- Usar controles del CMP de Google (cuando se muestre) para publicidad.
- Desactivar personalización de anuncios en las herramientas de Google, cuando aplique.

Bloquear cookies esenciales puede impedir el inicio de sesión u otras funciones.

6. Relación con otras políticas

El tratamiento de datos personales asociados a cookies se detalla en la Política de Privacidad. El uso general del servicio se rige por los Términos de Servicio.

7. Contacto

Consultas sobre cookies: [EMAIL PRIVACIDAD]

4. Política de Reembolsos y Cancelación

Versión borrador · Idioma: español (Argentina)

1. Alcance

Esta política aplica a compras de planes, suscripciones y paquetes de tokens/créditos de TuClima realizadas a través de los canales disponibles (Lemon Squeezy, PayPal, Mercado Pago, transferencia u otros publicados en /pricing/).

Prestador: [RAZÓN SOCIAL], CUIT [CUIT]. Soporte de pagos: [EMAIL SOPORTE / PAGOS].

2. Naturaleza del servicio

TuClima es un servicio digital / SaaS. En muchos casos el acceso se activa de inmediato tras confirmarse el pago. El uso de tokens o funciones premium puede consumir el valor del plan de forma no reversible.

3. Cancelación

- Puede dejar de renovar o solicitar la no renovación de un plan [DEFINIR: desde Mi cuenta / email / panel].
- La cancelación de la renovación no implica, por sí sola, reembolso del período ya abonado, salvo lo previsto en esta política o en la ley aplicable.
- Conservará el acceso hasta el fin del período pagado, salvo suspensión por incumplimiento.

4. Reembolsos (propuesta de reglas — a validar con el abogado)

[BORRADOR DE NEGOCIO — el abogado debe adecuar a Ley de Defensa del Consumidor]

- Error técnico de activación: si el pago se acreditó y el plan no se activó por causa imputable a TuClima, se reactivará el acceso o se reembolsará a opción del usuario.
- Duplicidad de cobro: se reembolsa el cobro duplicado.
- Desistimiento / arrepentimiento: [DEFINIR plazo, p. ej. 10 días corridos si no hubo uso material de tokens / funciones PRO].
- Tokens ya consumidos: por regla general no reembolsables en la proporción usada.
- Insatisfacción subjetiva tras uso intensivo del servicio: no genera reembolso automático.

5. Cómo solicitarlo

1. Escribir a [EMAIL SOPORTE] desde el email de la cuenta.
2. Indicar: usuario/email, fecha de pago, medio de pago, ID de transacción (si lo tiene) y motivo.
3. Respuesta estimada: [p. ej. 5–10 días hábiles].

Si el cobro lo procesó un Merchant of Record (p. ej. Lemon Squeezy), el reembolso puede gestionarse también según las reglas de ese proveedor; TuClima colaborará en lo que corresponda.

6. Transferencias bancarias (ARS)

- La acreditación es manual y puede demorar [p. ej. hasta 48–72 hs hábiles tras recepción del comprobante].
- Si envió monto incorrecto o datos incompletos, contáctenos antes de insistir con nuevos pagos.

- Reembolsos por transferencia se harán al mismo CVU/CBU informado, salvo acuerdo distinto.

7. Chargebacks

Ante un contracargo o disputa en el medio de pago, podemos suspender la cuenta mientras se resuelve y aportar evidencia del servicio prestado (logs de activación, uso, aceptación de términos).

8. Facturación

[DEFINIR] Quién emite el comprobante en cada canal (TuClima vs Lemon Squeezy / PayPal / MP) y cómo solicitar factura A/B/C o ticket de monotributo.

9. Contacto

Pagos y reembolsos: [EMAIL SOPORTE]

Legal: [EMAIL LEGAL]

Notas para la revisión

Este documento es un borrador de producto alineado al estado actual de TuClima (cuentas, pagos, IA, AdSense, ubicaciones/alertas). El abogado puede reescribir, acortar o endurecer cláusulas según estrategia comercial y riesgo.

Pendientes de producto (después de la cita)

4. Checkbox de aceptación en registro y checkout.
5. Guardar versión + fecha de aceptación en la cuenta.
6. Banner de cookies propio (Argentina).
7. Flujo “eliminar mi cuenta y datos”.
8. Publicar datos fiscales en el footer.

Fin del borrador · TuClima · agosto 2026